

1501405-46.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vivian Novaretti

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... certa quantia em dinheiro.

Diga-se que o tráfico pode ser realizado, evidentemente, em quaisquer locais, não somente em locais conhecidos como "pontos de tráfico"; ainda, a apreensão de dinheiro tampouco é ínsita ao tráfico, pois evidentemente possível que o agente ainda não tenha comercializado as drogas quando abordado. Assim, não sendo previstas em lei, tais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501405-46.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501405-46.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162924/2020 - 04º D.P. GUARULHOS, 12248025 - 04º D.P. GUARULHOS, 3049/20/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2162924 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VERÔNICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO

Réu Preso

Em, 03 de março de 2022, faço estes autos conclusos à Juíza de Direito, Dra. VIVIAN NOVARETTI HUMES. Eu, MPO, subscrevi.

Vistos.

Fls. 330/337 - Ante o trânsito em julgado da r. Decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 678508/SP aos 30/11/2021 (fls. 339/343), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar a presente ação penal, nos termos determinados no respectivo writ.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de VERÔNICA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, qualificada nos autos, julgada procedente por sentença proferida às fls. 190/198, nos termos da denúncia, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, impondo à ré, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e, 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Por v. acórdão de fls. 287/307, o E. Tribunal de Justiça deste Estado, em sede de Apelação, negou provimento ao recurso, tendo o v. Acórdão transitado em julgado aos 21/06/2021 para o Ministério Público e aos 22/06/2021 para a Defesa (fls. 319). A combativa Defesa, em sede de Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça

- STJ, em favor da ré pleiteou a concessão da ordem para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

O Ministro Relator, naquela Corte Superior, em sede de Agravo Regimental, não conheceu do mandamus, mas de ofício determinou a este Juízo que refizesse a dosimetria da sanção, reconhecendo em favor de VERÔNICA a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei em assunto; e a análise da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e o regime inicial, conforme fls. 337.

Pois bem. Impõe-se o cumprimento da decisão superior.

Diante do quanto determinado pelo C. STJ, pela relatoria do Recurso Especial, passo à análise do caso para estabelecer a fração de redução adequada às suas circunstâncias.

Extraio da sentença proferida às fls. 190/198:

"(...)

Consta dos firmes e coesos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Carlos e Rafael, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo, que a acusada foi avistada em local já conhecido como ponto de venda de drogas e com ela foi encontrada uma sacola no interior da qual estavam as diversas porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e pequena quantia em dinheiro."

(Fl. 191, grifei.)"

"Veja-se que os Policiais, ouvidos de maneira minuciosa foram contundentes em seus depoimentos e, realizada acareação com uma das testemunhas de defesa, a única que se dignou comparecer em Juízo para prestar depoimento visivelmente mentiroso e absolutamente oposto aos depoimentos prestados por todas as demais testemunhas, um dos Policiais mais uma vez foi peremptório quanto às circunstâncias da apreensão das drogas na posse da ré em local já conhecido como ponto de tráfico."

(Fl. 192, grifei.)"

Assim, à luz do contido nos autos, observa-se que as circunstâncias do crime foram mais gravosas, já que a acusada se encontrava justamente em ponto de tráfico de entorpecentes, e trazia consigo, além das drogas já referidas (cuja expressiva quantidade anteriormente havia sido ponderada, somente não se ponderando novamente agora em razão da expressa determinação do C. STJ), certa quantia em dinheiro. Diga-se que o tráfico pode ser realizado, evidentemente, em quaisquer locais, não somente em locais conhecidos como "pontos de tráfico"; ainda, a apreensão de dinheiro tampouco é ínsita ao tráfico, pois evidentemente possível que o agente ainda não tenha comercializado as drogas quando abordado. Assim, não sendo previstas em lei, tais especificidades, merecem, portanto, ser sopesadas, pelos motivos já expostos.

À evidência, é maior a reprovabilidade do agente que se posiciona em ponto de tráfico, à espera de compradores, contribuindo para a disseminação das chamadas "lojas" ou "lojinhas", utilizando-se indevidamente de nomenclatura destinada a comércios lícitos para tal atividade espúria, permitindo que usuários saibam exatamente onde podem adquirir drogas e ali consigam facilmente comprá-las, situação que dissemina, ainda mais, o tráfico de entorpecentes.

Quanto ao dinheiro, à falta de qualquer comprovação de sua origem lícita e considerando as circunstâncias de sua apreensão, evidencia-se que a agente já havia comercializado outros entorpecentes, além daqueles que restaram apreendidos.

Assim, no presente caso, pelas circunstâncias do crime presentes e a culpabilidade agravada, e considerando que o C. STJ já afastou a fração de 1/6 anteriormente imposta, conclui-se que a fração de diminuição da pena, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, deve corresponder a 1/5.

Com base nisso, refaço, assim, a dosimetria, partindo dos parâmetros fixados pelo E. Tribunal de Justiça:

A pena-base foi fixada por sentença em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, não havendo modificação em segunda etapa (fls. 195), sendo tal pena mantida. Assim, cumpre partir da referida pena para aplicação da causa de diminuição.

Desse modo, na terceira etapa da dosimetria, considerando a causa de diminuição de

pena (à luz do art. 68 do CP), reduzo a pena em 1/5, conforme o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pelos motivos já elencados, resultando na pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 480 dias-multa.

Observo que o C. STJ deixou a cargo deste Juízo fixar o regime inicial para a nova reprimenda. Portanto, à luz do caso, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista as circunstâncias negativas valoradas na primeira fase da dosimetria penal, dosimetria que, nessa parte, permanece incólume e à qual me reporto integralmente. Destaque-se que, conforme consta no artigo 33, § 3º, do Código Penal, a "determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". As demais circunstâncias que ora são valoradas na terceira fase da dosimetria, para fins de gradação da fração de redução da pena, corroboram a maior gravidade do delito praticado no caso concreto. Assim, à luz de todo esse quadro e do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, regime mais brando seria insuficiente para prevenção e repressão do delito praticado.

Tendo em vista o patamar da pena aplicada, revela-se inviável a substituição por restritivas de direitos (art. 44, I, CP). Ainda, à luz do art. 44, III, do CP, anota-se que tal substituição não seria suficiente para prevenção e repressão do delito, tendo em vista as circunstâncias sopesadas na primeira e na terceira fase da dosimetria (conforme já exposto acima, o que ora reitero), revelando maior gravidade concreta do crime praticado.

Portanto, em atendimento à ordem proveniente do C. STJ, a nova pena fixada resulta em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Fls. 344/348 - Encontrando-se a acusada "Egressa" do sistema Carcerário desde 20/09/2021, em razão da "Progressão ao Regime Aberto" (fls. 209/10 e 348), encaminhem-se as cópias de fls. 330/337; 339/343; 344/348 e desta decisão, ao E. Juízo da Vara de Execuções Criminais competente, para conhecimento e providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado desta decisão, façam-se as devidas anotações e comunicações, vindo os autos a seguir conclusos para deliberação.

P.R.I.C.

Guarulhos, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA